

(א) לקמן מת. ב"ק פט: ביצה לו: בזכרות נב: מ, (ב) נעלי כ. וש"נ, (ג) ע"י כרשב"א שסובר שהגירסא ע"פ רש"י הוא כמחלת ארץ ישראל אבל הירש"א חולק וסובר שלפי רש"י ל"ג כמחלת ארץ ישראל, (ד) פסחים פט. מדרש לו, (ה) נכת"י אמנינו (א) [לקמן כח.] חולץ יד. ב"ק פט: מוכה נב: דמאי פ"ו מ"ד יומא נ"ג: ערובין לו: מעילה כב. (תוספתא דדמאי פ"ח, ט) (דברים כה,) (י) הרשב"א מביא בשם רש"י שגורם לאיש אחד לאברהם אבינו, וע"י ריטב"א, (יא) [שמות כב, יט] "רש"ל מ"ו, (א) [נפיקת הגי' חומר רב יהודה אמר רב, (יד) נראה ש"ל דלמרא. (מראה סהן)]

מוסף רש"י

האחרים לקיורות הן ומחזירין זה לזה ביובל. ולא אמרין הוצרי הדבר שזה חלק המניע לל אחד, וירשה לא קאמר דמיהר, אלא אמרין חלקו של זה היה ראוי לזה והחליפו וזרי הא' הלא נמקם וסחרין ותחליפין יובל: (ב"ק טט: ובניין ביצה ד:) וסחרין ותחליפין (בבברות כב:). על מי שיעלה מכבד ראשון משמע שאינו ממנה עליו אלא הראשון (פסחים טז, עמ). ומוכה את אחיו עמו. בגמרא מפרש הכי מתמה, ומתוך דלחמינהו אטוהו מעיקרא וכדי לזמן קאמר, שחרה כל אחד להיות ראשון ויהיה הוא ראש לאחריו שית על ידו וכן הודיעם (פסחים טז, עמ). על הפסח מי שרצה לימנות, ומשך ידיו ממנו מי שרצה לימשך, עד ששטו ירמא (טז, עמ) הכא למנות עליו ימנה וירצה למשך ידיו ממנו, שכבר נמנה עליו, משך (פסחים טז, עמ). הלוקח י"ן מבין הכותים. עשר שבת צ"ן השמות דכתיב בתוספתא (דמאי פ"ו) וקדש עליו היום ואין לו מה לשמות בשבת ואין לו ענין להפריש (ב"ק טט: עמ) אין עמו כלום טעורם להפריש לחזק תרומה ומעשר (סוכה כב:) וחסם טעורם לא מפרשי תרומה (שבתין לז) ואשמעין הכי דכותים חשדי אחרונה דקתני שני לוגין שאני עתיד להפריש כ' (חולין ד, עמ). הרי הן תרומה. גדולה, ואחר כך עשה ממה ששחירי מאה מדות, מפרש עשרה למעשר ראשון ושחירי תשעים מדות ומפרש מכן תשעה למעשר שני (מעילה כב,).

קטן ואנפיליא. קילנ"וין של בגד לאו חליה כלל דאיש ונעל כחוצים כפרשה ואם לא יחפוך האיש וגו' ט: **חוץ מן האחרון**. דלחומרל אמרינן יש ברירה ופסולה לכהונה אבל איך כולוה אפי' ריח הגט אין בהם ולא דמו למגורשת מאישה ולא התירה לכל אדם דהיה להווא מילתא מיהא לשמו ולשמה נכתב: **אפילו אחרון אינו פוסל**. דאין ברירה: **לקוחות הן**. דאין ברירה דאיכא למיחש חלק שנטל זה היה ראוי לחזיו והחליפו והיינו לקיחה וחוזר ציובל למחילתו משום מנזות יובל והדר שקליה כדמעיקרא: **דלחומרל**. מחזירין חומרל היה ואי נמי היה מספקא ליה אזיל לחומרל אבל אינו פוסל קולא הוא ואי לאו דפשיטא דאין ברירה לא אזיל לקולא: אי נמי כסחילה. כשם שמתחילה היתה בלא חלוקה לאיש י אחד כך יחזור ציובל לאיש אחד וטעמא לאו משום דאין ברירה הוא: **לאינו שפאל כפסח תחילה**. יהא הגט לשמה ושמומיהס היו שוין: **מהו**. יש ברירה או אין ברירה: **על מי שיעלה מכס**. יהא נמנה עליו ואני מקנה לו חלקו כשעת שמיטה: **כיון שנכנס ראשון**. לאחר שמיטה ראשו ורובו: **וכה בחלקו**. דאמרינן יש ברירה דמשעת שמיטה היה זה ראוי לכך ונשטח פסח זה עליו ומוכה את אחיו עמו לימנות בחלקו ולקמיה מוקי לה שפיר: **אמר רבי יוחנן כדי לזרזו במצוא**. אציהן המנה את כולן עליו משעת שמיטה והא דקאמר על מי שיעלה ראשון לזריזוהו אתא כלומר נראה איהו הוא ראשון ולא הודיעם מה בלבו: **שפיר**. משום הכי מוכה את אחיו עמו: **נמנין**. הרוצה לימנות: **ומושפין אם ידוהן**. מי שהיה נמנה ורוצה לימשך ולהמנות על אחר מושך ידיו הימנו: **עד שישטע**. אבל לאחר שמיטה לא נמנין ולא נמשפין דכתיב ואם ימעט הצית יי' אם בלא להמעט ולהמשך ממנו מהיות משה בחייתו של זה יתמעטו: **תניא נמי הכי**. דלא נמכוין אלא לזרזו ומיהו כולוהו אמנינו: **ובגיס שפלים**. ולא קתני ונמאלו בנות זוכות כפסח ובגיס לא זכו: **אמר אביי קצעי מיניה**. אשעריא קצעי מיניה אפי' כרז יהודה ורז אשעריא קצעי מיניה לאיזו שתאל כפתח מחילה דתלה יי' (זה) המנתה כדעת אחרים וקפשיט ליה לאחו שארצה דהיינו תולה כדעת עצמו דילמא תולה כדעת עצמו לית לן ברירה דמחילתא גריסא גילה כדעתו שהיה פוסח על שמי קעפיש וליכא למימר הוצר דמעיקרא דעמיה להאי אבל זה שתלה באחרים גמר

כדעתיה מעיקרא לאחו שתאל: **מצין הכותים**. קודם גזירה ואין לו כלי להפריש תרומות ומעשרות כהן והוא לריך לשתות. וכותים גריי אמת חשיב להו ואין ארץ ישראל נפקעת מקדושהה על ידיהם והן חשודין על המעשרות ועל התרומה ולא כעמי הארץ שרובן מעשרין וכולן מפרשיין תרומה אבל כותים חשודין על הכל והלוקח מהן לריך לעשר ודאי: **שני לוגין**. מתוך מאה: **הרי הן תרומה**. בתוכו: ומיחל

חשיב להו גזל דהוי ממונ שאין לו תובעים דהא עמי הארץ נמי לא נחשדו על הגזל ונחשדו על המעשר ועוד דכל זמן שלא הופרש אינו דומה להו גזל שעדיין לא נתחייב ליתן לכהן וללוי ועוד סומכין כותים אהא דדרשינן כצ"מ (דף פח: ^א) ואכלת ולא מוכר: ומיחל

כל הגמ' פרק שלישי גימין

בה.

קמן ואנפיליא פסולות ואין פוסלות. ואי"ת שמואל ובני מערבא במאי פליגי בקטן הא פלוגתא דר"מ ורבנן בסוף האשה רבה (יבמות דף טז.) דתניא עשו ביאת בן ט' כמאמר בגדול ור"מ אומר עשו חלינת בן ט' כגט בגדול אבל לרבנן ביאה אין חליה לא ובפרק מנזות חליהה (שם דף קה:) אמתימין דהחוללת מן הקטן חלייתה פסולה אמר יי' שמואל וזו דברי רבי מאיר אבל חכמים אומרים אין חלינת קטן כלום ואומר ר"י דהכא ^א פליגי בלשון המשנה ^ב דשמואל משמע ליה הלשון חלייתה פסולה ופוסלת ואמתא מתנימין כרבי מאיר ולא משום דס"ל כר"מ ובני מערבא משמע להו שפיר פסולה ואינה פוסלת ואמתא כרבנן: **ואי אשמעינן שדה משום דלחומרל**. ואם תאמר לקולא נמי שמעינן ליה דאין ברירה כפרק בתרא דזכורות (דף טז:) גבי מעשר כהמה דקאמר אפילו חלקו היורשין תשעה כנגד תשעה עשרה כנגד עשרה אין אומרים וכו חלקו המניעו וי"ל דמ"מ לא שמעינן גט מיהה כדאמר התם דאי איתמר כהא כהא קאמר רבי יוחנן דומיא דבגן מה בגן כדור לך אף גאנן כדור לך: **אי אמרת בשלמא דאמנינהו מעיקרא שפיר**. תימה דנמרים משמע דאיידי בלא אמנינהו דשה לבית אבות לאו דלורייתא ואין לריך שום מינוי דקאמר בפ' אין צין המודר (מדרס דף לו.) ואי אמרת שה לבית אבות דלורייתא אכישרא קאי ומוכה לזון ולא לאמה אמר להון אצוהון כדי לזרזו במנזות וי"ל דסוגיא דהכא איידי אי אמרינן שה לבית אבות דלורייתא: **והדרר מותיב י"ה תולדה בדעת אחרים**. על זה אינה תמיהה ^א דשפיר מותיב למאי דפשיט ליה: **הלוקח י"ן מבין הכותים**. כרייתא היא ^א דזמשה דפ"ו דדמאי (מ"ד) לא תני אלא מילתא דר"מ לחודה ואע"ג דר"מ גזר על יינן כפ"ק דחולין (דף ו.) זאת נשנית קודם גזירה ורבי יוסי ורבי שמעון אף ע"ג דסבידא להו במנחות כפרק ר' ישמעאל (דף סו:) משל עובדי כוכבים על של כותים מ"מ כיון שפורשים מע"י יומר משאלר עובדי כוכבים ומחזיקין בתורה שככתב וגם אלהיהם אינם עובדים כמו שהיו עושים צבית ראשון להכי כשגזרו על יינן של עובדי כוכבים לא גזרו על של כותים אע"פ שגזרו על פיתם על יינם לא גזרו אי נמי הכא כמטהר ^ה יינס ^ו: **עשרה מעשר ראשון בו**. לאו דוקא עשרה ותשעה

דכשהסיר שני לוגין לתרומה גדולה פשו לה מאה נכי תרמי ויש מפרשים דאין המעשר מתמעט משום תרומה גדולה כיון דחטה אחת פוטרת את הכרי: **שני לוגין שאני עתיד להפריש**. "כותים אפילו תרומה גדולה לא מפרשי דאף ע"ג כדפרק שלשה שאכלו (בכרות דף מז:) אמר הני כותאי עשורי מעשרי כראוי דבמאי דכתיב צאורייתא מיזהר וזיירי ה"מ כשעושין לאכול לעממן ואפי' מעשר ראשון מפרשיין אבל למכור ^ה אין מפרשיין כלל דלא קפדי אלפני עור' אע"ג דאין חשודין על גזל לא

חשיב להו גזל דהוי ממונ שאין לו תובעים דהא עמי הארץ נמי לא נחשדו על הגזל ונחשדו על המעשר ועוד דכל זמן שלא הופרש אינו דומה להו גזל שעדיין לא נתחייב ליתן לכהן וללוי ועוד סומכין כותים אהא דדרשינן כצ"מ (דף פח: ^א) ואכלת ולא מוכר: ומיחל

עין משפט ונר מצוה

ח א מיי פ"ג מהלכות גירושין הל' א ב ג ד ופי' שם ה"א סמג עשין נא ולאחין קרב טור ש"ע אה"ע סי' קג סעיף ג:
ב ב מיי פ"ה מהלכות שמטה ויוכל הל' כ:
י ג מיי פ"ג מהלכות גירושין הל' ד טו"ע אה"ע סי' קל"א סעי' ד:
יא ד מיי פ"ב מהלכות קרנן פסח הל' יד:

לעזי רש"י

קלציון. נעלי בר.

מוסף תוספות

א. לא פליגי בסברת עצמן אלא וכו', תוס' פ"ב. דפרק מצות חליצה (קד). תוס' יבמות טז. דיה ר"מ. ג. א[בין]. רשב"א. ד. דמיתניא בה פלוגתא דר' יהודה ור' יוסי ור"ש. תוס' הרא"ש. ה. ישראל. תוס' עירובין טז. דיה דמנן. ו. של כותים. תוס' הרא"ש. ז. אפי' כשמרבה בתרומה וגם זה לא יתן כלל. תוס' סוכה כג. ד"ה עשרה ועי' תוס' הרא"ש. ח. אע"פ שעמי הארץ לא נחשדו על התרומה כדאייתא בסוטה. תוס' הרא"ש. ט. אפי' תרומה גדולה. תוס' הרא"ש. י. דדרשי קרא כפשיטה. תוס' הרא"ש. יא. עשר תעשר. תוס' הרא"ש.

פסקי ר"ד

וועירי אמר כולן אינן פוסלין חוץ מן האחרון ור' יוחנן אמר אפילו אחרון נמי אינו פוסל אשתבת השתא דבראשון כי"ע לא פליגי דלא פוסל חוץ משמואל דאמר ראשון נמי פוסל ובטל במיעוטו והלכה כרבם וכ"ש דרב פליג עילויה וק"ל הלכה כרב באיסורי ובאחרון כי"ע לא פליגי דפוסל חוץ מר' יוחנן דאמר אינו פוסל ובטל במיעוטו דהכי אמרינן אין ברירה הני מילי לקולא להחמיר לעולם אבל לחומרא לאוסרה ובאמצעייתא רב ושמואל אמרי פוסלין וועירי ורב אסי ור' יוחנן אמרי דאין פוסלין וק"ל כל רב ושמואל ור' יוחנן חלכי כר' יוחנן וכ"ש הכא דקיימי זעירי ור' אסי כותיה נמצא שכולן אינן פוסלים ככהונה חוץ מן האחרון. ומתני' ר' אלעזר היא דבעיא כתיבה לשמה: